# SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3366575 - SP (2026/0357546-4)**

| | | |
|---|---|---|
| **RELATORA** | **:** | **MINISTRA NILSONI DE FREITAS (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJDFT)** |
| AGRAVANTE | : | DORIVAL FRANCO DE GODOY NETO |
| ADVOGADO | : | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| AGRAVADO | : | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO |

**DECISÃO**

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DORIVAL FRANCO DE GODOY NETO contra decisão do Presidente da Seção de Direito Criminal do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que inadmitiu o recurso especial interposto nos autos da Apelação com Revisão n. 1526461-42.2024.8.26.0050 (e-STJ fls. 379/381).

Colhe-se dos autos que o ora agravante foi denunciado pela prática do delito descrito no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, porque adquiriu e possuiu arma de fogo do tipo revólver, calibre .22, com sinal de identificação — numeração de série — raspado e suprimido, e seis cartuchos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (e-STJ fls. 240/249).

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e absolveu o acionado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (e-STJ fls. 240/249).

Interposto recurso de apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso para condenar o réu à pena de **3 anos de reclusão, em regime inicial aberto**, pela acusação do crime de posse ilegal de arma de fogo irregular (art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003), em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 328/338):

> *Apelação. Crime de posse ilegal de arma de fogo irregular. Absolvição na origem. Materialidade e autoria demonstradas. Fixação de sanção penal. Provimento ao recurso.*

Interposto recurso especial, no qual sustentou o recorrente:

**Edição nº 469 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 27 de outubro de 2026 Publicação: quarta-feira, 28 de outubro de 2026**
**Documento eletrônico VDA61237925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): NILSONI DE FREITAS Assinado em: 26/10/2026 14:47:15**
**Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2026. Código de Controle do Documento: 38189ee7-011a-4f14-a397-885380244114**

a) Nulidade processual decorrente da ilicitude da busca domiciliar realizada sem justa causa e sem mandado judicial específico, com o consequente reconhecimento da teoria dos frutos da árvore envenenada (e-STJ fls. 350/363).

b) Absolvição por inexistência de prova da existência do fato, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal (e-STJ fls. 363/364).

Diante dessas considerações, requer no recurso especial:

a) O conhecimento e provimento do recurso, a fim de que se resgate a autoridade da norma federal prevista no art. 157 do Código de Processo Penal, com o consequente reconhecimento da nulidade *ab initio* do processo (e-STJ fl. 364).

b) A absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal (e-STJ fl. 364).

O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência dos óbices das Súmulas n. 7 do STJ e n. 284 do STF (e-STJ fls. 379/381).

Daí o presente agravo em recurso especial, no qual o agravante alega:

a) Que o recurso especial foi devidamente fundamentado, inclusive com apontamentos específicos em relação ao acórdão combatido, especialmente no quadro constante às e-STJ fls. 363, não havendo falar em deficiência de fundamentação ou incidência da Súmula n. 284 do STF, pois indicou os dispositivos federais violados, expôs os fatos juridicamente relevantes, demonstrou o cabimento do recurso e apresentou razões específicas de reforma do acórdão recorrido, abordando todos os argumentos pertinentes (e-STJ fls. 388/389).

b) Que as razões recursais enfrentaram o núcleo jurídico da decisão recorrida, qual seja, a licitude da prova obtida mediante busca domiciliar realizada sem mandado judicial específico e fora dos limites da finalidade que justificara o ingresso no imóvel (e-STJ fl. 389).

c) Que não incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o recurso especial não pretende reexaminar fatos ou provas, mas apenas a correta qualificação jurídica das premissas fáticas assentadas pelo próprio acórdão recorrido à luz dos arts. 157 e 386, II, do Código de Processo Penal, não se discutindo o que foi encontrado no imóvel, onde a arma foi localizada ou quais foram os relatos considerados pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 389/390).

O Ministério Público Federal opinou nos seguintes termos (e-STJ fls. 416/421):

**Edição nº 469 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 27 de outubro de 2026 Publicação: quarta-feira, 28 de outubro de 2026**
**Documento eletrônico VDA61237925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): NILSONI DE FREITAS Assinado em: 26/10/2026 14:47:15**
**Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2026. Código de Controle do Documento: 38189ee7-011a-4f14-a397-885380244114**

*Todavia, ao contrário do que sustenta o Agravante, o caso é de não conhecimento do Recurso Especial, ante a incidência das Súmulas 7 do STJ e 284 do STF.*

*Com efeito, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo andou bem ao inadmitir o Recurso Especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. Isso porque, no caso, a Corte Estadual, ao julgar a Apelação interposta pelo réu, ora Agravante, entendeu que: "…a materialidade delitiva ficou demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls.17), e pelo laudo de exame em arma de fogo (fls.70/72) o qual atestou sua eficácia para efetuar disparos, bem como a supressão de seu número de identificação. A autoria é inconteste..."-fls.331.*

*Se assim é, parece-nos claro que para se infirmar essas conclusões, a fim de anular a decisão do Júri ou realizar nova dosimetria da pena, seria necessário profundo revolvimento de fatos e provas, providência sabidamente vedada na via eleita, em virtude do óbice da Súmula 7 desse STJ.*

*[...]*

*No tocante à Súmula 284 do STF, é aplicável ao caso vertente, uma vez que, o recurso especial foi interposto sem a fundamentação necessária, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil, pois não foram atacados todos os argumentos do acórdão relacionados às violações aos artigos 157 e 386, II, ambos do Código de Processo Penal. Ora, essa deficiência na fundamentação impede a compreensão da controvérsia, o que atrai a incidência do enunciado 284 da súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplicável ao recurso especial por similitude ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").*

*Escorreita, portanto, a decisão agravada que não admitiu o recurso especial pela incidência do óbice da Súmula 284/STF Ad argumentandum, as alegações de nulidade processual pela ilicitude na busca domiciliar sem justa causa e inexistência de prova da existência do fato, não merecem guarida.*

*Ora, os policiais militares, em cumprimento de mandado de prisão, realizaram busca autorizada no interior da residência do Agravante, encontrando a arma debaixo do colchão onde dormia. Destaca-se, ainda, que a entrada na residência foi franqueada pela companheira e pela irmã do Agravante, portanto não há que se falar em ilicitude na busca domiciliar.*

*Por último, ainda, quanto à licitude da busca realizada pela equipe policial, denota-se que o próprio mandado de prisão (fls.68/69) indicou*

*expressamente o crime de porte ilegal de arma de fogo irregular como uma das tipificações atribuídas ao Agravante, o que indicava a plena possibilidade de haver uma arma de fogo no local; o que ocorreu no caso concreto; afastada, portanto, a alegação de inexistência do fato. Cuida-se, in casu, de fato típico cuja responsabilidade recai inequivocamente sobre o Agravante, sendo de rigor sua condenação.*

É o relatório.

**Decido.**

Presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame do recurso especial.

**Nulidade processual decorrente da ilicitude da busca domiciliar realizada sem justa causa e sem mandado judicial específico**

O Juízo singular, ao apreciar a matéria, reconheceu a ilicitude da diligência realizada pelos agentes policiais, nos seguintes termos (e-STJ fls. 241/242, grifos nosso e do autor):

*Fosse somente por tal contexto referenciado pelos policiais, a prova se mostra **absolutamente ilegítima**, derivada de uma ação ilegal dos policiais, sempre respeitado entendimento contrário.*

*Com efeito, apesar dos policiais terem em mãos o mandado de recaptura (fls. 29/30), e a informação, a partir dos dados registrados no BNMP (fls. 68), do possível local onde o fugitivo poderia estar, estes **não tinham qualquer autorização judicial** para realizar buscas na residência, reclamada pela leitura conjunta do disposto nos art. 240/243, do CPP, a vista da garantia constitucional disposta no art. 5º, inciso XI, da Carta da República.*

*Note-se que a **fundada suspeita** de que o acionado estivesse no local, a partir da informação em sistema de que lá ele teria sua morada, não justificava a atabalhoada atitude dos policiais em realizar a diligência de **busca e apreensão em residência sem autorização judicial, em verdadeira varredura na busca de ilícito**.*

*Mesmo porque, **não revelaram qualquer suspeita de que no local era praticado algum crime permanente**.*

*Insta consignar que a afirmada autorização dos moradores, respeitado entendimento contrário, não legitima a ação.*

*Ademais, **duvidosa a referida autorização**, na medida em que ouvidas na fase policial, tanto Priscila como Amanda (fls. 19/21), **negaram tivessem***

> ***autorizado a busca**, elas que, astutamente, não foram arroladas como testemunhas em Juízo.*
>
> *Logo, a afirmação dos policiais, de que tiveram autorização dos moradores para a vistoria, encontrando contrariedade na prova (fls. 19/21), **reclamava um elemento externo de corroboração, a exemplo das gravações de câmeras corporais, não providenciadas pela acusação**.*
>
> *Ilegítima a ação, decorre a invalidade da prova, imprestável para o fim a que se destina, sendo inadmissível, a teor do disposto no art. 157, do CPP [...].*
>
> (Grifei).

A Corte de origem, por sua vez, reformou o entendimento de primeiro grau, sustentando a legalidade da diligência nos seguintes termos (e-STJ fls. 330/337, grifo nosso):

> *Não há irregularidade na situação de flagrância existente, e singelos são os argumentos: 1. como sabido por qualquer jejuno, trata-se de crime permanente e, portanto, a prisão em flagrante seria possível a qualquer tempo e a qualquer modo (art. 5°, inciso XI, da Constituição Federal, e art. 303 do Código de Processo Penal), e decisões judiciais não podem contrariar, nem a Constituição, nem a Lei, quando não declaradas viciadas as respectivas normas; 2. **policiais militares, em cumprimento de mandado de prisão, realizaram busca AUTORIZADA no interior da residência do Réu, encontrando a arma debaixo do colchão onde dormia**; 3. **a entrada na residência foi franqueada pela companheira e pela irmã do Réu**.*
>
> *Para não pairar dúvida e tentar fazer fim a alegações infundadas, acresça que é inviável falar em ilegalidade na situação de flagrância - e, por consequência, em eventual ilicitude da prova - porque, como é cediço por qualquer jejuno, qualquer pessoa do povo pode efetuar a prisão em situações dessa natureza, conforme previsão do art. 301 do Código de Processo Penal. Há legalidade e legitimidade plenas em abordagem e prisão daquele que está em situação de flagrância nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal, bem como os atos dele decorrentes - como busca e apreensão de coisas (art. 6°, incisos II e III, do Código de Processo Penal) -, ainda mais - repita-se - quando se trata de crime permanente como aqui (art. 303 do Código de Processo Penal), como já pontuou o Superior Tribunal de Justiça.*
>
> *[...]*
>
> *Com efeito, o policial Carlos narrou, na fase administrativa (fls.18) e em Juízo, em síntese, que **realizou cumprimento de mandado de prisão no local indicado como residência do Réu e, durante esse ato, feita busca***

> ***no local, encontrou uma arma de fogo debaixo do colhão onde dormia**. Acrescentou que **foi recebido pela companheira e pela irmã do Réu, sendo franqueada a entrada na residência**.*
>
> *No mesmo sentido está a narrativa judicial do policial Tiago.*
>
> *E não há porque colocar em dúvida a palavra dos policiais.*
>
> *O entendimento jurisprudencial majoritário tem convergido na direção de que são válidos e eficazes seus depoimentos, aptos ao suporte de uma condenação, pois esses agentes prestam seus esclarecimentos sob o compromisso de dizerem a verdade como qualquer testemunha, e suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de prova em contrário com a demonstração da presença de falácia, recaindo o ônus dessa produção contrária à Defesa, situação que aqui não ocorreu.*
>
> *[...]*
>
> *Por fim, ainda quanto à licitude da busca realizada pela equipe policial, verifica-se que **o próprio mandado de prisão (fls.68/69) indicou expressamente o crime de porte ilegal de arma de fogo irregular como uma das tipificações atribuídas ao Réu, tudo indicando a plena possibilidade de haver uma arma de fogo no local**.*
>
> *Trata-se, pois, de fato típico cuja responsabilidade recai inequivocamente sobre o Réu, sendo de rigor sua condenação.*

A tese defensiva merece acolhimento.

O acórdão recorrido partiu de premissa jurídica equivocada ao considerar que o simples cumprimento de mandado de prisão autorizaria a realização de busca no interior do imóvel. Com efeito, **o cumprimento de mandado de prisão não autoriza busca no imóvel**, pois se trata de medida cautelar de natureza pessoal, cujo escopo se esgota na captura do procurado, não se confundindo com a busca e apreensão domiciliar, que exige autorização judicial específica, nos termos dos arts. 240 e 243 do Código de Processo Penal, sob pena de violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido, **a circunstância de a arma de fogo ter sido encontrada debaixo do colchão revela, de modo inequívoco, que não se tratou de encontro fortuito de provas, mas sim de verdadeira devassa ilegal no interior do domicílio, com evidente desvio de finalidade**. Isso, porque o objeto apreendido estava oculto em local que somente seria acessado mediante vasculhamento minucioso do imóvel, incompatível com a finalidade restrita de captura do réu, o que caracteriza a pescaria probatória vedada pela jurisprudência desta Corte.

**Edição nº 469 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 27 de outubro de 2026 Publicação: quarta-feira, 28 de outubro de 2026**
**Documento eletrônico VDA61237925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): NILSONI DE FREITAS Assinado em: 26/10/2026 14:47:15**
**Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2026. Código de Controle do Documento: 38189ee7-011a-4f14-a397-885380244114**

O acórdão de origem, ao afirmar que a busca foi "AUTORIZADA" e que a entrada foi "franqueada" pelos moradores, não apenas contrariou o acervo probatório — visto que as testemunhas negaram a autorização na fase policial —, como também ignorou que a autorização para ingresso no domicílio não se confunde com consentimento para busca generalizada.

Ademais, a alegação de que o mandado de prisão indicava o crime de porte ilegal de arma de fogo como uma das tipificações atribuídas ao réu não confere legitimidade à busca, pois a existência de investigação por crime permanente não dispensa a necessidade de mandado judicial específico para ingresso e busca no domicílio, tampouco autoriza a realização de diligência exploratória.

A descoberta da arma, portanto, decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação à norma constitucional que consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável a prova ilicitamente obtida e todos os atos dela decorrentes, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal.

A propósito, os seguintes julgados:

> *AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. REALIZAÇÃO DE BUSCAS NA RESIDÊNCIA DO RÉU. DESVIO DE FINALIDADE. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.*
>
> *[...]*
>
> *4. No caso, policiais civis receberam denúncia anônima de que o paciente, contra o qual havia mandado de prisão temporária em aberto pela suposta prática do crime de roubo, estaria escondido em determinado endereço. Ao chegar ao local apontado, por volta de 6h, os investigadores avistaram o acusado na frente de um imóvel segurando uma sacola e perceberam quando ele, ao verificar a presença da viatura policial, tentou retornar para o interior da construção. Conforme consta, foram localizadas substâncias entorpecentes dentro da sacola segurada pelo paciente. Em vistoria realizada no imóvel por ele adentrado - supostamente depois de o acusado haver admitido a posse de narcóticos no local -, os policiais apreenderam mais drogas e outros objetos ligados à prática do tráfico.*
>
> *5. Embora houvesse um mandado de prisão contra o acusado, cabe frisar que a diligência - baseada em mera informação anônima - foi realizada em horário limítrofe à madrugada, período em que é expressamente vedado o*

*ingresso em domicílio para cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 293 do CPP, dispositivo que também estabelece um procedimento - o qual não foi seguido - para o cumprimento desse tipo de mandado no interior de residências.*

*6. De todo modo,* ***mesmo se fosse entendida como legítima a entrada dos policiais no imóvel para cumprir o mandado de prisão, isso não autorizaria que, depois da captura do acusado, os policiais, com evidente desvio de finalidade, vasculhassem a residência em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), uma vez que não tinham mandado de busca e apreensão para tanto.*** *Com efeito, segundo a jurisprudência consolidada deste Corte, o mero cumprimento de mandado de prisão não autoriza a realização de busca domiciliar. Precedentes: HC n. 695.457/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., D Je, 11/3/2022 e HC n. 663.055/MT, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., D-Je 31/3/2022.*

*7. Não é crível que o acusado, foragido da justiça, tentasse empreender fuga da polícia civil e, logo em seguida, ao não conseguir seu intento, assumisse espontaneamente ter considerável quantidade de substância entorpecente escondida no interior da residência, assumisse espontaneamente ter considerável quantidade de substância entorpecente escondida no interior da residência, convidasse os policiais voluntariamente para ir até lá e franqueasse o ingresso no domicílio para uma varredura à procura de substâncias ilícitas. No caso, não consta dos autos nenhum elemento de prova capaz de validar a versão dos investigadores de que o paciente, por iniciativa própria, auxiliou a persecução policial. Em verdade, o conjunto probatório não respalda o relato policial já que o acusado fez uso do direito ao silêncio ao ser interrogado no auto de prisão em flagrante.*

*8. A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.*

*[...]*

(AgRg no HC n. 946.738, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 19/9/2025, grifo nosso.)

*RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARMA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. TEMA*

*DE REPERCUSSÃO N. 280 DO STF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PESCARIA PROBATÓRIA E DESVIO DE FINALIDADE. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM VIA PÚBLICA E POSTERIOR DESLOCAMENTO PARA A RESIDÊNCIA DO RÉU. ILEGALIDADE DA AÇÃO DOS AGENTES POLICIAIS. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.*

*[...]*

*2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento segundo o qual a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, DJe 10/5/2016).*

*3. Nesta Corte, ressalta o Ministro Rogerio Schietti Cruz que* ***é "ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio,*** *seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito. O agente responsável pela diligência deve sempre se ater aos limites do escopo - vinculado à justa causa - para o qual excepcionalmente se restringiu o direito fundamental à intimidade, ressalvada a possibilidade de encontro f0ortuito de provas" (RHC n. 165.982/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022).*

*4. Na situação vertente, ficou explícito que "policiais militares realizavam diligência no intuito de darem cumprimento a um mandado de prisão em desfavor do acusado e, quando o encontraram, foram com ele até sua residência, local em que encontraram a arma de fogo e entorpecentes.*

*5. O acórdão recorrido reforça a jurisprudência deste Tribunal pois* ***não admite desvio de finalidade das diligências policiais, mormente se considerada a devassa ao domicílio****, que goza de proteção constitucional e demanda mandado de busca e apreensão judicialmente autorizado com delimitação razoável de seu escopo. Precedentes.*

*6. Diante do contexto fático narrado nos autos, observou-se que* ***não havia fundadas razões a autorizarem a realização da busca domiciliar, pois, muito embora se tenha noticiado a existência de mandado de prisão***

***expedido contra o réu, tal circunstância não permite a busca exploratória em sua residência.***

*[...]*

(RE no AgRg no HC n. 944.179, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025, grifo nosso.)

Ante o exposto, **conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial** para cassar o acórdão hostilizado e restabelecer a sentença absolutória de e-STJ fls. 240/249.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 26 de outubro de 2026.

Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT)
Relatora

**Edição nº 469 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 27 de outubro de 2026 Publicação: quarta-feira, 28 de outubro de 2026**
**Documento eletrônico VDA61237925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): NILSONI DE FREITAS Assinado em: 26/10/2026 14:47:15**
**Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2026. Código de Controle do Documento: 38189ee7-011a-4f14-a397-885380244114**